

1500362-15.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2350369/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

12828/21/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVELTON EUGÊNIO DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500362-15.2021.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-15.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2350369/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

12828/21/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVELTON EUGÊNIO DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Erivelton Eugênio Dias, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, em 26/12/2021, por volta das 18h20, na rua Campos Sales, nº 1781, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo 22 porções da substância da substância "Erythroxylum Coca", ou seja, cocaína em forma de "crack", pesando 2,98g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É da inicial que, em patrulhamento, policiais militares receberam a informação de que uma pessoa traficava drogas na "praça do banco Itaú". Foram informadas suas características físicas e que trajava uma camiseta de cor roxa. Os policiais dirigiram-se ao local e, durante a abordagem do réu, foram apreendidas 22 porções de crack, onze embaladas individualmente e as demais sem embalagem, além de R\$22,00 em dinheiro. O réu assumiu que a droga era sua disse que se destinava à venda para manter o vício. Citado o réu (pág. 129), foi apresentada resposta à acusação (pág. 104) e recebida a denúncia (págs. 105/106). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu (pág. 139 - Microsoft Teams). O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 171/187). A defesa, por sua vez, pediu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, CPP. Alternativamente, pugnou pela desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, Lei 11.343/06). Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal e o regime inicial para o cumprimento de pena aberto ou semiaberto (págs. 191/201).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente. A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 13/14), pelos laudos periciais (págs. 131/133 e 134/136) que evidenciam a existência da substância entorpecente (cocaína), para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos. A autoria também é certa. O réu, em sede policial, disse que estava em situação de rua, não é natural de Franca, está há algum tempo na cidade, é usuário de crack, vende porções da droga para manter o vício e não soube informar o nome de quem lhe fornece a droga. Relatou que foi abordado pelos policiais com algumas pedras de crack, que pretendia vender, e um pouco de dinheiro, proveniente da venda anterior. Em juízo, admitiu que era sua a droga apreendida, mas destinada ao consumo. Relatou que, no momento da abordagem, estava fumando crack embaixo de uma barraquinha de ambulantes e os policiais encontraram as pedras de crack debaixo do colchão em que estava deitado. Sua "piteira" estava sobre o colchão e também foi apreendida. Na época, trabalhava como catador de latinhas e pedia dinheiro na rua, onde estava vivendo. Relatou que já foi condenado por roubo, estelionato, furto e tráfico. Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando integralmente o que narrado na denúncia. O policial Evandro Aparecido da Silva relatou que, em serviço, recebeu informação de uma senhora de que havia um indivíduo vendendo drogas na praça da agência do banco Itaú, no centro da cidade, indicando que se tratava de um homem negro, baixo, gordo e trajava blusa roxa. Dirigiram-se ao local, onde foi encontrado o réu, cujas características e vestes coincidiam com a descrição. Com ele, foi encontrado o crack mencionado na denúncia e a quantia de R\$ 22,00 em dinheiro. Esclareceu que, no local, o réu confessou a traficância, mas na delegacia, não sustentou a versão. Esclareceu que as vestimentas do réu não indicavam situação de rua, pois trajava camisa roxa e calça jeans e não aparentava estar sob efeito de crack. O policial militar Marcelo Duarte da Silva confirmou o relato de seu colega,

acrescentando que o réu não trazia consigo instrumento para consumo de crack. Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Desse modo, seja pelos coerentes depoimentos dos policiais, que participaram das diligências, bem como pela própria apreensão da droga, em quantidade pequena, mas fracionada para pronta venda, tudo indica a traficância. E, reitero, nada indica qualquer interesse dos policiais em acusar gratuita e falsamente o acusado. Embora tenha o réu afirmado que catava latinhas e pedia dinheiro na rua, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Por este motivo, o valor apreendido deverá ser revertido ao FUNAD.

E, conforme o tipo penal, basta o agente praticar qualquer dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06 para sua caracterização, o que restou configurado no caso dos autos, pois o réu trazia consigo a droga. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio (HC 298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/11/15). 3. O crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente trazer consigo a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316729 RS 2015/0033934-8, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

Ainda, no mesmo sentido: TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Importante consignar que, ainda que o réu seja usuário de drogas, como ele mesmo relatou, o fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Some-se que a quantidade de droga (22 porções de crack, pesando respectivamente 2,98g), foge do padrão que normalmente ocorre com meros usuários e só reforçam a veracidade dos depoimentos dos policiais militares. Na espécie, a conduta "trazer consigo" ficou configurada e se adequa perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência: "(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecentes, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado". (TJSP Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes (págs. 141/163 e 164/169) e por se tratar de tráfico de substância entorpecente de grandes efeitos negativos a toda sociedade (cocaína em forma de crack), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, 1/6 além do mínimo.

Em razão da reincidência (págs. 141/163 e 164/169), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Não verifico a incidência de atenuantes.

Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, ante o não preenchimento dos requisitos, pois, diante da reincidência, é de se concluir que se dedica habitualmente ao crime e faz do ambiente criminal seu meio de vida, não sendo, portanto, o verdadeiro destinatário da benesse. Assim, a pena resultante é de 06 anos, 09 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, sopesada ainda a reincidência.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

A seu turno, é certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, circunstância indicada pela reincidência, de modo que, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar ERIVELTON EUGÊNIO DIAS, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, vedado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$22,00 apreendido em poder do réu.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Recomende-se o condenado no estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA